Requerimiento N° 2122200000672 **FECHA:** 15/12/2020

Referencia: Carta N° 200211135760-01-SUNAT
RUC : 20447968216
Nombre o Razón Social : DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domicilio Fiscal : MZA. A LOTE. 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ
Referencia : COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL
Distrito : JULIACA

CIIU : 15417 ELAB. PROD. DE PANADERIA.

A fin de verificar el cumplimiento de las normas tributarias y en uso de las facultades establecidas en los artículos 61°, 62° y 82°, y considerando las obligaciones de los Administrados indicadas en el artículo 87° del Texto Único Ordenado del Código Tributario y normas modificatorias, se le requiere de manera **REITERADA** para que presente la información y/o documentación correspondiente al(los) tributo(s) y periodo(s) siguiente(s):

Tributo a fiscalizar **:** 0800-Verificación de Obligaciones Formales
Período a fiscalizar **:** Del 201912
Tipo de fiscalización **:** Actuaciones de fiscalización no comprendidas en el Procedimiento de Fiscalización

1. Proporcionar los archivos en formato texto (txt) del **Registro de Ventas e Ingresos** y **Registro de Compras** llevados de manera electrónica (SLE-PLE) de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias.

2. Proporcionar los archivos en formato texto (txt) del **Libro Diario** y **Libro Mayor** llevados de manera electrónica (SLE-PLE) de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias.

3. De la revisión a la documentación proporcionada por la contribuyente, según lo señalado en el punto 8 del Resultado de Requerimiento N° 2122200000457, se verificó que el **Libro Caja y Bancos N°01** y el **Libro de Inventarios y Balances N°01** son llevados con atraso mayor al permitido, en vista que fueron legalizados el **26/11/2020**, fecha a partir de la cual recién tienen existencia. Por lo tanto, estos hechos configuran su incursión en la infracción del **numeral 5 del artículo 175° del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N° 133-2013-EF y modificatorias:** *"Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen con la tributación."*, al haber incumplido con lo dispuesto por el artículo 8° de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT y normas modificatorias. Por lo expuesto, se le requiere que:
   - Regularice el pago de la multa correspondiente hasta el vencimiento del presente requerimiento, a fin de que pueda acogerse al Régimen de Gradualidad aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias

4. Teniendo en cuenta, que la contribuyente no proporcionó la totalidad de la información y/o documentación requerida en los puntos 7 y 8 del Requerimiento N° **2122200000457**, incurrió en la infracción tipificada en el **numeral 5 del artículo 177° del TUO del Código Tributario, aprobado por D.S. N° 133-2013-EF y modificatorias**. Por lo que, se le requiere subsanar la infracción tipificada, proporcionado la información y/o documentación solicitada hasta el vencimiento del presente requerimiento, a fin de que pueda acogerse al Régimen de Gradualidad aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.

La contribuyente **deberá proporcionar** un escrito con la información y/o documentación solicitada, a través de la **Mesa de Partes Virtual**(1) de la SUNAT, el día **22/12/2020.** La información deberá estar direccionada como **Trámite:** Tributos

(1) *Diez (10) archivos de 10 Mb por cada uno. En caso la información exceda de la capacidad señalada se le indica al contribuyente que deberá realizar tantos ingresos de información como sean necesarios para completar la atención del requerimiento. En cada ingreso deberá referenciar el número de requerimiento y el número de la carta de presentación.*
Artículo 2° de la R.S. N° 077-2020/SUNAT publicada el 08/05/2020 establece que la presentación de documentos se regirá por lo siguiente:
- *Entre las 00:00 horas y las 16:30 horas de un día hábil (se consideran presentados el mismo día).*
- *Después de las 16:30 horas hasta las 23:59 horas (se consideran presentados el día hábil siguiente).*

Internos, **Asunto de la Solicitud:** Colocar el número de Carta de presentación y Requerimiento (a fin de identificar el envío por MPV-SUNAT), conforme a lo dispuesto en la R.S. N° 077-2020/SUNAT.

Conforme el Artículo 106° del Texto Único Ordenado del Código Tributario y normas modificatorias, la notificación del presente requerimiento surte efecto desde el día hábil siguiente al de su recepción, excepto lo establecido en el último párrafo respecto a requerimientos de exhibición de libros, registros y documentación sustentatoria de operaciones de adquisiciones y ventas.

En caso de incumplimiento de lo requerido, serán de aplicación los artículos 63°, 64°, 65°, 172° y 180° del Texto Único Ordenado del Código Tributario y normas modificatorias, según sea el caso.

De acuerdo al primer párrafo del Artículo 141° del Texto Único Ordenado del Código Tributario y normas modificatorias, "No se admitirá como medio probatorio, bajo responsabilidad, el que habiendo sido requerido por la Administración Tributaria durante el proceso de la verificación o fiscalización, no hubiera sido presentado y/o exhibido..."

Asimismo, se le recuerda que puede acogerse al Régimen de Gradualidad de sanciones, para las infracciones establecidas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario y normas modificatorias.

Para cualquier consulta relacionada al presente requerimiento, el deudor tributario podrá comunicarse con los agentes fiscalizadores a los teléfonos celulares **949504173** y/o **967658312.**

JUAN MANUEL APAZA BOLIVAR
VERIFICADOR REG. RB 57
OFICINA ZONAL - JULIACA